UGEL-Tocache

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"

Resolución Directoral N° ..00002707.....

Tocache, 09 OCT. 2026

Vistos: El MEMORANDO Nº 0914-2026-GRSM-DRE-UGELT/D, la NOTA DE COORDINACION Nº 256-2026- GRSM/DRESM-UGEL-T/AGA/RR.HH, el CÁLCULO DE COMPENSACIÓN DE TIEMPO DE SERVICIOS, el INFORME ESCALAFONARIO Nº 01019-2026 y el Trámite Nº 016-2026101217.

CONSIDERANDO:

Que, en la Resolución Directoral Nº 00001754, de fecha 02 de junio del 2026, se resuelve en el **ARTÍCULO 1º.- CESAR POR FALLECIMIENTO**, considerado a partir del 25 de abril del 2026, a don **Reinaldo GOICOCHEA HERRERA**, identificado con DNI Nº 01158646, profesor nombrado de la Institución Educativa Nº 0413, distrito y provincia de Tocache, con Tercera Escala Magisterial, Código de plaza: 1152114121C1, nivel Secundaria, en cumplimiento al literal f) del artículo 53 de la Ley de Reforma Magisterial N° 29944 y su artículo 116° del Reglamento Decreto Supremo N° 004-2013-ED;

Que, con Trámite Nº 016-2026101217, de fecha 14 de agosto del 2026, doña Juana ESPINOZA SEVILLANO, identificada con DNI Nº 42890678, en representación de su menor hija Valery Felipa Lidia GOICOCHEA ESPINOZA, solicita pago por Compensación por tiempo de servicio por el fallecimiento de don Reinaldo GOICOCHEA HERRERA, identificado con DNI Nº 01158646, ex profesor nombrado de la I.E. N° 0413, distrito de Uchiza y provincia de Tocache, acaecido el 25.04.2026, conforme se acredita mediante ACTA DE DEFUNCIÓN N° 5001791759, emitido por el REGISTRO NACIONAL DE IDENTIFICACIÓN Y ESTADO CIVIL. Adjunta la Sucesión Intestada;

Que, en el inciso f) del artículo 53º de la Ley Nº 29944, Ley de Reforma Magisterial, describe que el término de la relación laboral se produce por fallecimiento;

Que, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 63° de la Ley N° 29944 Ley de Reforma Magisterial y el articulo N° 136° del Decreto Supremo N° 004-2013-ED Publicada el 03-05-2013 en el diario oficial "El Peruano", se establece la Compensación por Tiempo de Servicio y el numeral 136.1) se otorga de oficio al cese del profesor, a razón del 14% del RIM por año de servicio oficial el numeral 136.2) establece que para el cálculo de la Compensación por Tiempo de Servicio se toma como base el RIM que percibe el profesor al momento de su cese en función a su jornada laboral, Escala Magisterial alcanzada y los años de servicios docentes oficiales en la carrera, debidamente acreditados, el numeral 136.3) establece que es computable para dicho cálculo, el tiempo de servicio reconocidos y prestados por el profesor en el marco de la Ley N° 24029 Ley del Profesorado y de la Ley 29062 Ley de la Carrera Pública Magisterial, hasta por un máximo de treinta 30 años, que el numeral 134.4) en caso de reintegro a la Carrera Pública Magisterial se inicia nuevamente el computó de los años de servicio para el otorgamiento de este beneficio, el numeral 136.5) describe que el pago de este beneficio se realiza en función de los años completos laborados. De presentarse el caso de una fracción de año (meses), se considera como año completo si esto supera los seis meses;

Que, mediante la **Sentencia del Tribunal Constitucional-Expediente 00023-2018-PI/TC** ha expedido sentencia sobre la demanda de inconstitucionalidad contra los artículos 35, inciso "a", y 63 de la Ley N° 29944, Ley de la Reforma

Magisterial, en el extremo relativo a la expresión "Hasta por un máximo de 30 años de servicios" e infundada en los demás que contiene. En caso de cese o retiro de la Carrera Pública Magisterial (por cualquier causal), de los docentes nombrados comprendidos en la Ley N° 29944, Ley de Reforma Magisterial, producido a partir del 11 de octubre del 2020 (y hacia adelante), se debe calcular el beneficio de la compensación por tiempo de Servicio CTS por la totalidad de años de servicios oficiales cumplidos del docentes al momento de su cese, pudiendo ser incluso mayor a los 30 años, considerando para el cálculo el 14% de la Remuneración Integra Mensual -RIM por cada años de servicios o fracción de años si ésta superad los 6 meses (referencia según Oficio Múltiple N° 00086-2020-MINEDU/CMGP-DIGEDD-DITEN emitido el 24 de noviembre del 2020);

Que, en el diario oficial el peruano se publicó con fecha 13 de abril del 2022 la **Ley Nº 31451** Ley que valoriza la carrera docente, modificando los artículos 53° y 63° de la Ley 29944, Ley de Reforma Magisterial, sobre la Compensación por Tiempo de Servicio; que en artículo 2, modificación del artículo 63 de la Ley 29944, Ley de Reforma Magisterial, quedando redactada en los siguientes términos:

"Artículo 63°. Compensación por tiempo de servicios El profesor recibe una compensación por tiempo de servicios (CTS), la que se otorga al momento de su cese, a razón del cien por ciento (100%) de su **remuneración íntegra mensual (RIM)**, por año o fracción mayor a seis (6) meses de servicios oficiales. Asimismo, El pago de la CTS, de conformidad con lo establecido en el artículo 63 de la Ley 29944, se implementa, excepcionalmente, de la siguiente manera:

1. Profesores que cesen en el año fiscal 2022, el pago de la CTS se efectúa a razón de:
   - 50% en el año fiscal 2022.
   - 20% en el año fiscal 2023.
   - 30% en el año fiscal 2024.

2. Profesores que cesen en el año fiscal 2023, el pago de la CTS se efectúa a razón de:
   - 70% en el año fiscal 2023.
   - 30% en el año fiscal 2024.

3. Para los profesores que cesan a partir del año fiscal 2024, el pago de la CTS se efectúa a razón del 100%, al momento del cese.

Que, según el Registro de Sucesión Intestada Definitiva; RUBRO: CAUSANTE Y SUS HEREDEROS, con **SUCESION INTESTADA DEFINITIVA** Partida N° 11135083, Asiento Nº A00001, por Acta de Sucesión Intestada Nº 68 del 06/07/2026, otorgada ante NOTARIO PUBLICO don Rolando VASQUEZ RIOS en la ciudad de Tocache, se ha declarado el fallecimiento intestado de quien en vida fue don (ña) **REINALDO GOICOCHEA HERRERA,** identificado con Documento Nacional de Identidad Nº 01158646, ha fallecido el veinticinco (25) de abril del año dos mil veintiséis (2,026) en la Av. Gran Chimú 1210, Distrito de La Victoria, Provincia de Chiclayo, Departamento de Lambayeque, declarando tener como último domicilio en el Jr. Nestor Chavez C-08 Asentamiento Humano San Martín, Distrito de Tocache, Provincia de Tocache, Departamento de San Martin, y que es su únicos (as) y universal (es) herederos (as) la siguiente persona:

1.- Valery Felipa Lidia Goicochea Espinoza, en su condición de hijo (a).

La beneficiaria **Valery Felipa Lidia Goicochea Espinoza** (Menor de Edad de 09 Años), estará representada por su madre doña Juana ESPINOZA SEVILLANO, identificada con DNI N° 42890678, acreditados con los documentos probatorios, en conformidad a lo señalado en los artículos 418º y 419º del Decreto Legislativo Nº 295 Código Civil.

De Acuerdo al Decreto al Decreto Legislativo N° 295 Código Civil

Artículo 418°. - Por la patria potestad los padres tienen el deber y el derecho de cuidar de la persona y bienes de sus hijos menores;

Ejercicio Conjunto de la Patria Potestad

Artículo 419°-. La patria potestad se ejerce conjuntamente por el padre y la madre durante el matrimonio, correspondiendo a ambos la representación legal del hijo.

Que, mediante el INFORME ESCALAFONARIO Nº 01019-2026, de fecha 18 de agosto del 2026, la Responsable de la Oficina de Escalafón de la Unidad de Gestión Educativa Local Tocache, comunica que a la fecha del cese 25.04.2026, el profesor Reinaldo GOICOCHEA HERRERA, contaba con 16 años, 01 mes y 25 días de servicios prestados al Estado;

Que, la Responsable de Planillas de la UGEL Tocache, hace llegar el cálculo por el cese por fallecimiento de don REINALDO GOICOCHEA HERRERA, identificado con DNI Nº 01158646, ex profesor de la I.E. Nº 0413, distrito y provincia de Tocache, acaecido el 25.04.2026, por la Suma de SESENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS TRECE CON 44/100 SOLES (S/ 67,213.44) por concepto de Compensación por tiempo de Servicios (CTS) del docente que resulta multiplicar el 100% de la Remuneración Integral Mensual (RIM). La liquidación de Compensación por Tiempo de Servicio (CTS), se realiza con el **tiempo de servicios oficiales** con **16 AÑOS,** la cual se liquidó en cumplimiento al Informe Escalafonario N° 01019-2026, a la aplicación a la Ley N° 31451, Ley que valoriza la carrera docente, modificando los artículos 53° y 63° de la Ley 29944, Ley de Reforma Magisterial, sobre la Compensación por Tiempo de Servicio, a los numeral 5.2.4.3 de la Resolución Viceministerial N° 092-2020-MINEDU y a la Sentencia del Tribunal Constitucional – Expediente 00023-2018-PI/TC, el cual se detalla de la siguiente manera;

RIM = 4,200.84

TIEMPO DE SERVICIO OFICIAL = 16 Años 01 Mes 25 Días

100% DEL RIM = 4,200.84

COMPENSACIÓN POR TIEMPO DE SERVICIO = S/ 4,200.84 X 16 años

COMPENSACIÓN POR TIEMPO DE SERVICIO (CTS) = S/ 67,213.44 soles

El Pago de CTS se realizará en conformidad a la Única Disposición Complementaria Transitoria de la Ley N° 31451: de la siguiente manera:

- 100 % en el año fiscal 2026 = S/ 67,213.44 soles

Que, mediante la NOTA DE COORDINACIÓN Nº 256-2026- GRSM/DRESM-UGEL-T/AGA/RR.HH, de fecha 25 de agosto del 2026, la Oficina de Recursos Humanos, cumple con trasladar los documentos precedentes, donde conforme la ANOTACION DE INSCRIPCIÓN – PARTIDA DE SUCESION INTESTADA declara como única universal heredera del quien vida fuera Prof. Reinaldo GOICOCHEA HERRERA (docente del Nivel Secundaria en la IE. 0413) a la siguiente Beneficiaria: Valery Felipa Lidia GOICOCHEA ESPINOZA (Menor de Edad de 09 Años), representada por su madre doña Juana ESPINOZA SEVILLANO, identificada con DNI N° 42890678. Por cuanto, se autorice proyectar resolución para otorgar el CTS (monto determinado de titular) por única vez a la heredera, conforme calculo – planillas por el monto S/ 67,213.44;

Que, con MEMORANDO Nº 0914-2026-GRSM/DRE-UGELT/D, de fecha 25 de agosto del 2026, la Dirección de la UGEL Tocache, autoriza proyectar la resolución para reconocimiento de la compensación por tiempo de servicios – CTS, por el cese por fallecimiento de REINALDO GOICOCHEA HERRERA, identificado con DNI Nº 01158646, ex profesor de la I.E. Nº 0413 a su única universal heredera;

De conformidad a la Ley General de Educación Nº 28044, y su Reglamento aprobado mediante el Decreto Supremo N° 011-2012-ED, Ley N° 29944 Ley de la Reforma Magisterial, y su Reglamento aprobado mediante el Decreto Supremo N° 004-2013-ED, Ley N° 28411, Decreto Supremo Nº 19-90-ED, el Decreto Supremo N° 051-91-PCM, Decreto Supremo N° 135-94-EF, Decreto Supremo N° 149-2007-EF, el Decreto Supremo N° 207-2007-EF Resolución Suprema N° 204-2002-ED, la Resolución Ministerial N° 405-2006-EF/15, Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27444 Ley de Procedimiento Administrativo General, aprobado mediante el Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, Ley N° 32513 - Ley de presupuesto del sector público para el año fiscal 2026,

Sentencia del Tribunal Constitucional –Expediente 00023-2018-PI/TC; Ley N° 31451 Ley que valoriza la carrera docente, modificando los artículos 53° y 63° de la Ley 29944, Ley de Reforma Magisterial y demás normas conexas.

SE RESUELVE:

ARTÍCULO 1º.- OTORGAR, por única vez el pago de la Compensación por Tiempo de Servicios – CTS, a doña **Valery Felipa Lidia GOICOCHEA ESPINOZA**, identificada con DNI Nº 90310614, menor de edad, representada por su madre doña Juana ESPINOZA SEVILLANO, identificada con DNI N° 42890678, por derecho de hija y heredera, la suma de SESENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS TRECE CON 44/100 SOLES (S/ 67,213.44), por el cese por fallecimiento de don **Reinaldo GOICOCHEA HERRERA,** identificado con DNI Nº 01158646, ex profesor de la I.E. Nº 0413, distrito y provincia de Tocache, por acreditar con documentos probatorios el derecho a percibir el citado beneficio; equivalente al cien por ciento (100%) de su remuneración íntegra mensual RIM (S/. 4,200.84) percibidas por el docente a la fecha del fallecimiento: 25/04/2026. La liquidación de Compensación por Tiempo de Servicio (CTS), se realiza con el **tiempo de servicios oficiales** con **16 AÑOS,** el cual se liquidó en cumplimiento al Informe Escalafonario N° 01019-2026, a la aplicación a la Ley N° 31451, Ley que valoriza la carrera docente, modificando los artículos 53° y 63° de la Ley 29944, Ley de Reforma Magisterial, sobre la Compensación por Tiempo de Servicio, a los numeral 5.2.4.3 de la Resolución Viceministerial N° 092-2020-MINEDU y a la Sentencia del Tribunal Constitucional – Expediente 00023-2018-PI/TC.

ARTÍCULO 2º.- ACLARAR, que la presente resolución servirá para realizar la solicitud de ampliación de calendario ante el Pliego y la Dirección Nacional de Presupuesto Público del Ministerio de Economía y Finanzas, para su respectivo financiamiento y autorización en el calendario de compromisos.

ARTÍCULO 3º.- ENCARGAR, a la Oficina de Secretaria General de la UGEL Tocache. **NOTIFIQUE** la presente Resolución con las formalidades previstas en el Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27444 Ley del Procedimiento Administrativo General aprobado por Decreto Supremo N° 004 -2019-JUS; a la parte interesada y a las instancias administrativas de la Entidad, para su conocimiento y fines pertinentes.

ARTICULO 4º.- DISPONER la publicación de la presente Resolución en la Plataforma del estado peruano - Unidad de Gestión Educativa Local Tocache (www.gob.pe/ugeltocache).

Regístrese y Comuníquese

Mg. GLODEAN JAMES TAFUR CAMPOS
DIRECTOR DE LA UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA
LOCAL DE TOCACHE

GJTC/UGEL
EPMR/JA
VGER/RGRR.HH.
SVTM/NEXUS